

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA



MUNICIPIO MANEIRO

DEPÓSITO LEGAL
Nº pp 01198807 NE 2º

NÚMERO: 910
AÑO: MMXVIII
MES: X
ISSN Nº 1317-33-08

**"MORAL Y LUCES
SON NUESTRAS
PRIMERAS
NECESIDADES"**

SIMÓN BOLÍVAR

MUNICIPAL

PAMPATAR, 19 DE OCTUBRE DE 2018 – EDICIÓN EXTRAORDINARIA

SUMARIO:

Resolución Nº 342. Decretar la existencia de la Ordenanza sobre procedimientos y requisitos para la determinación y pagos de Obvenciones a los funcionarios adscritos al Servicio desconcentrado de Administración Tributaria (SEDEMATRI).

LAS ORDENANZAS, ACTOS, REGLAMENTOS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y TODOS AQUELLOS DOCUMENTOS EXPEDIDOS QUE SE EXPIDIERAN POR CUALQUIER AUTORIDAD DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES, TENDRÁN AUTENTIDAD Y VIGOR DESDE SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA MUNICIPAL. LAS AUTORIDADES DEL PODER PÚBLICO Y LOS PARTICULARES EN GENERAL, QUEDAN OBLIGADOS A SU OBSERVANCIA Y CUMPLIMIENTO.-
ARTÍCULO 7º DE LA ORDENANZA SOBRE GACETA MUNICIPAL.

PAMPATAR – ESTADO NUEVA ESPARTA

GACETA MUNICIPAL EDICION: EXTRAORDINARIA
MUNICIPIO MANEIRO

GACETA MUNICIPAL

INDICE

	Pág.
<u>Resolución N° 342.</u> Decretar la existencia de la Ordenanza sobre procedimientos y requisitos para la determinación y pagos de Obvenciones a los funcionarios adscritos al Servicio desconcentrado de Administración Tributaria (SEDEMATRI).	04 al 07

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPIO MANEIRO



GACETA MUNICIPAL Nro. 910

NOTA DEL EDITOR

La presente publicación de la Gaceta Municipal del Municipio Autónomo Maneiro del Estado Nueva Esparta, en su entrega, consta de doce (12) ejemplares. De estos ejemplares, seis (6) serán remitidos al Departamento de Depósito Legal del Instituto Autónomo Nacional de Bibliotecas Públicas, para su respectivo registro y almacenamiento. De los otros seis (6) restantes, dos (2) ejemplares reposarán en los archivos del Despacho de esta Alcaldía, dos (2) se remitirán para su archivo a la Secretaría de la Cámara Municipal y los otros dos (2) se remitirán para su archivo a la Oficina de Sindicatura Municipal.

Abg. Oswaldo Martínez
Presidente del Concejo Municipal





REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANEIRO
DESPACHO DEL ALCALDE

RESOLUCION N°342

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en los Artículos 88 Ordinal 3 y 54 ordinal 1.

CONSIDERANDO:

Que el Concejo Municipal del Municipio, en Sesión Ordinaria N°24 del 02 de Octubre de 2018, aprobó LA ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE OBVENCIONES A LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI).

RESUELVO:

Artículo 1.- Decretar la existencia de la **ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA DETERMINACIÓN Y PAGO DE OBVENCIONES A LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO DESCONCENTRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SEDEMATRI)**, promulgar su ejecutoriedad y ordenar su publicación.

Artículo 2.- Comuníquese y Publíquese.

Dado, Firmado, Sellado en el Despacho del Alcalde del Municipio Maneiro, en Pampatar a los Diez (10) días del Mes de octubre del 2018. Años 208 de la Independencia y 159 de la Federación.

CÚMPLASE

MOREL DAVID RODRIGUEZ SALCEDO

ALCALDE DEL MUNICIPIO MANUEL PLACIDO MANEIRO.



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO BOLIVARIANO DE NUEVA ESPARTA
MUNICIPIO MANUEL PLÁCIDO MANEIRO
CONCEJO MUNICIPAL

El Concejo del Municipio Manuel Plácido Maneiro del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, en ejercicio de las atribuciones que le confieren los Artículos 175 y 179, Numeral 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los Artículos 56, numeral 2, 160 y 197 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, sanciona la siguiente:

ORDENANZA SOBRE PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA DETERMINACION Y PAGO DE OBVENCIONES A LOS FUNCIONARIOS ADSCRITOS AL SERVICIO DESCONCENTRADO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA "SEDEMATRI".

**CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES**

ARTÍCULO 1º.- La presente Ordenanza tiene como objeto regular los procedimientos y requisitos para la determinación y pago de obvencciones, a los funcionarios adscritos al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria del municipio Manuel Plácido Maneiro del estado Bolivariano de Nueva Esparta, "Sedematri", en virtud de la creación de este organismo mediante ordenanza publicada en Gaceta Municipal, Edición Extraordinaria N° 812, de fecha 06 de Febrero del 2.018, y la omisión de regulación de estos procedimientos y requisitos en la Ordenanza sobre Impuestos de Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar, publicada en Gaceta Municipal Edición Extraordinaria N° 782, de fecha 19 de Diciembre de 2.017.

ARTÍCULO 2º.- Serán beneficiarios en primer orden de conformidad con lo establecido en la presente ordenanza, todos los funcionarios que ejerzan efectivas funciones de verificación y/o fiscalización, adscritos a la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "Sedematri", y en segundo orden, todos aquellos funcionarios señalados en el artículo 3º, ejusdem, que cumplan con las responsabilidades de dirección, planificación, programación, coordinación, supervisión, control y ejecución de las funciones tributarias; las señaladas su artículo 1º, relativas a la liquidación y recaudación de los tributos municipales, intereses, sanciones y otros accesorios, la aplicación de las

Ordenanzas, la aplicación de las normas tributarias sobre los derechos y obligaciones que de ello se deriven y las otras atribuidas a la materia.

ARTÍCULO 3º.- Los funcionarios señalados en el artículo 2º de esta ordenanza, tendrán derecho a una obVENCIÓN fiscal que, no tendrá carácter salarial, ni será imputable a las prestaciones sociales, la cual será equivalente al 10% de la suma del monto de las obligaciones impositivas, que se generen como resultado definitivo de los procedimientos de fiscalización o verificación de deberes formales, que sean enterados efectivamente al tesoro municipal por los sujetos pasivos, o responsables.

ARTÍCULO 4.- Para el resto de los funcionarios beneficiarios por esta ordenanza, se establece como monto global de obVENCIÓN, el monto equivalente al 1.5%, de la alícuota del 10% asignada a los fiscales actuantes, conforme a lo previsto en el artículo anterior.

CAPÍTULO II DEL BENEFICIO DE OBVENCIÓN

ARTÍCULO 5º.- El pago de las obVENCIONES establecidas en la presente ordenanza, se generará a favor de los beneficiarios conforme a lo establecido en el artículo 3 de esta ordenanza.

ARTÍCULO 6.- Forman parte de la base de cálculo de las obVENCIONES, las sanciones pecuniarias y los intereses de mora que se deriven de los reparos fiscales, y sanciones por incumplimientos de deberes formales, determinados en acta o resolución, debidamente enterados por parte de los contribuyentes o responsables ante el fisco municipal.

ARTÍCULO 7.- Las actividades que se originen de la presentación y determinación de la declaración de ingresos brutos al municipio de manera voluntaria por los contribuyentes, así como los pagos mensuales de los impuestos realizados ante la oficina recaudadora, no generan en ningún caso el cobro de la obVENCIÓN establecida en los artículos 3º y 4º de esta ordenanza.

CAPÍTULO III REQUISITOS PARA OPTAR A LAS OBVENCIONES

ARTÍCULO 8.- El para optar al beneficio de obVENCIÓN regulado por esta ordenanza, los funcionarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Ser funcionario adscrito al Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria "Sedematri", mediante Resolución de nombramiento debidamente publicado en Gaceta Municipal.
2. Ser designado como fiscal de rentas municipales, adscrito a la Gerencia Fiscalización y Verificación de Deberes Formales.
3. Que el funcionario haya participado efectivamente autorizado mediante providencia administrativa, en las tareas de fiscalización y/o verificación de deberes formales, de conformidad con lo previsto en el Código Orgánico Tributario.

CAPÍTULO IV PROCEDIMIENTO DEL PAGO DE LAS OBVENCIONES

ARTÍCULO .9- El proceso de pago de la obvención prevista en esta ordenanza, se iniciará en los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes calendario, por parte de la Gerencia de Fiscalización y Verificación de Deberes Formales, quien cumplirá con los siguientes pasos:

1. Solicitar a la Gerencia de Recaudación de Sedematri o quien para el momento ejerza las funciones, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes calendario, reportes de los pagos efectuados por los contribuyentes por concepto de reparos fiscales, accesorios, intereses de mora, así como por las sanciones firmes por incumplimiento de los deberes formales, con todos sus accesorios e intereses, en cuyos procesos de fiscalización o verificación hayan intervenido efectivamente los funcionarios fiscales con derecho a obvención.
2. Elaborar la orden de obvención, con su respectivo recibo de pago, en el cual se indicará el monto enterado por concepto de reparo o sanción por incumplimiento de deberes formales, así como la cantidad de la obvención que deberá ser pagada al funcionario actuante, según acta o resolución de sanción de la obligación tributaria, enterado efectivamente por antes las oficinas receptoras de fondos municipales, con indicación expresa de la deducción del monto que represente la alícuota del 1.5%, conforme a lo previsto en el artículo 4º de esta ordenanza.
3. Remitir al Superintendente Tributario Municipal, previamente conformados por la Gerencia de Recaudación, la orden de pago y el recibo de obvención con los soportes, a los fines de su verificación, control y autorización correspondientes.

PARÁGRAFO PRIMERO.- El Superintendente Tributario Municipal, una vez conformado y autorizado el pago de la obvención, remitirá dentro del lapso de tres (3) días hábiles, la orden de tramitación del pago a la Dirección de Administración y Finanzas de la Alcaldía de Maneiro, a los fines de la elaboración de la orden de pago correspondiente, la cual se tramitará de conformidad con las normas y procedimientos establecidos a tal efecto.

PARÁGRAFO SEGUNDO.- La distribución y pago del monto correspondiente al 1.5%, por concepto de obvención establecida en el artículo 4º, para el resto de los funcionarios adscritos a Sedematri, será acordada y establecida mediante Resolución emanada de la Superintendencia de Administración Tributaria.

CAPÍTULO III DISPOSICIONES DEROGATORIAS Y FINALES

Derogatoria:

PRIMERA.- La presente Ordenanza deroga todas las disposiciones legales anteriores y cualquier otra que colida con su contenido.

Finales:

SEGUNDA. El Superintendente del Servicio Desconcentrado Municipal de Administración Tributaria, velará por el estricto cumplimiento y la correcta aplicación de la presente ordenanza.

TERCERA. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Municipal.

Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesión del Concejo Municipal del Municipio Manuel Plácido Maneiro, a los 02 días del mes de septiembre de 2018. Años: 208 de la Independencia y 159 de la Federación



ABG. OSWALDO ENRIQUE MARTÍNEZ CONTRERAS
PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL



ABG. ANDRY JOSÉ FIGUEROA MARCANO
SECRETARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL